



PROCESSO TRIBUTÁRIO

Restrições à repetição de indébito do IBS e da CBS: o novo do velho dilema

Nathalia São José
Camila Campos Vergueiro

25 de janeiro de 2026, 8h00

Tributário

A reforma constitucional tributária promovida pela Emenda Constitucional nº 132/2023 promoveu transformações profundas no sistema tributário brasileiro, inaugurando um suposto novo paradigma de “simplificação e racionalização” da tributação sobre o consumo.

Entre as inovações mais significativas, destacam-se a instituição de tributos inéditos — o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS) — bem como a consagração de princípios estruturantes que passam a orientar o desenho do sistema tributário nacional.

Entre esses princípios, merecem especial atenção a neutralidade fiscal e a não cumulatividade plena, ambos expressamente previstos na Constituição e concebidos como fundamentos materiais do novo modelo da tributação sobre o consumo funcionando como fundamento de validade para as demais normas infraconstitucionais e vetores interpretativos para quando de sua aplicação.

A neutralidade fiscal objetiva assegurar que o sistema tributário não exerça influência sobre a atuação dos agentes econômicos, preservando um ambiente em que a alocação de recursos e as escolhas produtivas ocorram por critérios de mercado, e não em razão das normas tributárias, evitando-se com isso reflexos capazes de gerar distorções que comprometam a livre concorrência e a eficiência econômica dos agentes [1].





A não cumulatividade, por sua vez, constitui um dos pilares da tributação plurifásica, garantindo que o imposto recaia apenas sobre o valor agregado em cada etapa da cadeia econômica. A partir da própria previsão constitucional, observa-se que essa técnica, aplicável aos tributos plurifásicos, implica o reconhecimento de um verdadeiro direito de crédito a ser compensado com o débito apurado na operação seguinte. Assim, a não cumulatividade não se limita a uma simples forma de cálculo, mas traduz o exercício de um direito subjetivo do contribuinte de deduzir os valores anteriormente recolhidos na cadeia econômica [2].

Nesse cenário, a verificação da coerência entre os princípios estruturantes do novo modelo constitucional e o tratamento conferido à restituição de valores indevidamente recolhidos revela-se etapa indispensável. É sob essa perspectiva que a repetição de indébito tributário se apresenta como um dos meios jurídicos de concretização da não cumulatividade, especialmente em sistemas de tributação plurifásica.

A ação de repetição de indébito tributário constitui um instrumento essencial para o ressarcimento de valores pagos indevidamente ou acima do devido pelo contribuinte, sendo amplamente utilizada, especialmente no contexto de tributos não cumulativos, como o ICMS.

Nesse contexto, é importante ter em mente que a tomada de créditos na cadeia produtiva não deve ser considerada elemento incompatível com a restituição desses valores. Ao contrário, seja a apuração de créditos decorrentes da não

cumulatividade ou de outras hipóteses previstas em lei, e a repetição de indébito para tributos pagos indevidamente ou acima do devido — devem ser compreendidos como medidas complementares, voltadas a assegurar o amplo ressarcimento para fins de materialização do adrede referido princípio da neutralidade.



LC 214

No contexto da reforma tributária, a Lei Complementar nº 214/2025 disciplinou a restituição de valores pagos indevidamente por meio de seu artigo 38, que estabelece:

“Art. 38. Em caso de pagamento indevido ou a maior, a restituição do IBS e da CBS somente será devida ao contribuinte na hipótese em que:

I – a operação não tenha gerado crédito para o adquirente dos bens ou serviços; e

II – tenha sido observado o disposto no art. 166 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).”

Tal dispositivo condiciona a restituição de valores pagos acima do devido ou indevidamente à observância do artigo 166 do CTN, que dispõe que a repetição somente será possível quando comprovado que o encargo financeiro do tributo não foi transferido a terceiro, ou, caso tenha sido, que este consinta expressamente com a restituição.

O dispositivo, além de condicionar a restituição de valores à observância do artigo 166 do CTN, que por si só já representa uma limitação à restituição, acrescenta mais uma restrição, ao exigir que a operação não tenha gerado crédito ao adquirente dos bens ou serviços.

Todavia, a limitação imposta à restituição em razão da tomada de crédito pelo adquirente configura verdadeira disfunção prática do sistema de neutralidade e da não cumulatividade. Isso porque, ao impedir que o contribuinte recupere valores quando o adquirente já se creditou da operação, o art. 38 acaba por gerar cumulação de tributos — justamente o efeito que o novo modelo buscava eliminar. Em vez de garantir neutralidade fiscal, a norma cria um desequilíbrio no fluxo de créditos e débitos, comprometendo a coerência interna do sistema e frustrando a finalidade compensatória que sustenta a lógica da não cumulatividade.

Essa disfunção pode ser ilustrada com um exemplo prático: imagine uma indústria que fornece mercadorias a um varejista. Na emissão

efetivamente onerado — a indústria — permanece sem possibilidade de restituição, concretizando a disfunção prática apontada.

Nessa situação, embora a operação tenha “gerado crédito” ao adquirente, o contribuinte efetivamente onerado — a indústria — permanece com valores pagos indevidamente sem possibilidade de restituição. O artigo 38 da LC 214/2025 impede que o fornecedor recupere o montante excedente, convertendo a sistemática de créditos em uma barreira à restituição de indébitos. E, ao final e ao cabo, quem acaba se locupletando ilicitamente é aquele que tomou o crédito. Uma incongruência inconcebível para o novo sistema de tributação do consumo.

O resultado é a violação dos princípios estruturantes da neutralidade e da não cumulatividade: o Estado mantém valores indevidos, o contribuinte não é ressarcido, e o mecanismo de compensação entre débitos e créditos deixa de operar de forma plena, frustrando a finalidade da reforma tributária.

A limitação à restituição maior não apenas repercute na esfera econômica do contribuinte, influenciando sua disponibilidade de caixa e, consequentemente, sua capacidade de reinvestimento e movimentação da economia.

Em síntese, ao impor condicionantes que inviabilizam, na prática, a restituição de valores pagos indevidamente, o artigo 38 da Lei Complementar nº 214/2025 se afasta dos princípios constitucionais que norteiam a reforma tributária. A limitação criada pela norma compromete a efetividade da neutralidade fiscal e da não cumulatividade, convertendo instrumentos concebidos para assegurar justiça fiscal e equilíbrio econômico em mecanismos de restrição ao direito de recomposição patrimonial do contribuinte.

[1] CARVALHO, Osvaldo Santos de; OLIVEIRA JÚNIOR, José Mauro de. A dimensão constitucional da neutralidade e não cumulatividade do IVA dual na EC 132/2023. In: VERGUEIRO, Camila Campos; BRITTO, Lucas Galvão de (orgs.). *A reforma do sistema tributário nacional sob a perspectiva do constructivismo lógico-semântico: o texto da Emenda Constitucional 132/2023*. Coord. Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Noeses, 2024. p. 343-362.

[2] MINATEL, José Antonio; MINATEL, Gustavo F.; MINATEL, Andrea Medrado Darzé. Não cumulatividade da CBS e a questão do creditamento. In: VERGUEIRO, Camila Campos; BRITTO, Lucas Galvão de (orgs.). *A reforma do sistema tributário nacional sob a perspectiva do constructivismo lógico-semântico: o texto da Emenda Constitucional 132/2023*. Coord. Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Noeses, 2024, p. 143-151

é assessora de ministro no STF, doutora pela Unimar, mestranda em Direito Tributário pela PUC-SP, professora do mestrado e do doutorado do PPGD da Unimar, professora do Curso de Especialização do Ibet, do programa de pós-graduação lato sensu da PUC-Cogear, da Fundação Getúlio Vargas (FGV LAW), professora e coordenadora do curso de Extensão Processo Tributário Analítico e Reforma Tributária do Ibet, coordenadora do grupo de estudos de Processo Tributário Analítico e Jurisprudência Analítica do Ibet e coordenadora de pesquisa do Ibet.

VER COMENTÁRIOS

Tags: **IBS/CBS** **repetição de indébito**

✉️ 📞 f in 🐦 ➦ [compartilhe](#)

Digite seu e-mail

RECEBER

❗ Encontrou um erro? [Avise nossa equipe!](#)

Leia também

	OPINIÃO <u>Split payment é inovação da reforma ou afronta à legalidade?</u>		OPINIÃO <u>Compensação: equivocada limitação de 5 ano para utilização integral</u>
	OPINIÃO <u>Tributação em julgamento: os rumos do STF e STJ no 1º semestre</u>		RETROSPECTIVA 2024 <u>Retrospectiva tributária e padronização dos critérios de modulação</u>
	OPINIÃO <u>Medida Provisória 1.303/2025 e o improviso fiscal como método</u>		PROCESSO TRIBUTÁRIO <u>Competência para a execução fiscal do IBS, o CPC/2011 e o STF</u>
	PROCESSO TRIBUTÁRIO <u>Reconhecimento do processo tributário como garantia constitucional</u>		PROCESSO TRIBUTÁRIO <u>Embargos de divergência em REsp formam precedente vinculante</u>
	PROCESSO TRIBUTÁRIO <u>Fiança e seguro garantia: é hora de alterar o artigo 151 do CTN</u>		PROCESSO TRIBUTÁRIO <u>Extinção parcial do processo sem julgamento de mérito</u>



CONJUR

Quem Somos

Equipe

Fale Conosco

PUBLICIDADE

Anuncie na ConJur

Anuários Conjur

ESPECIAIS

Especial 20 anos

Especial 25 anos

PRODUTOS

Livraria

Anuários

Boletim Jurídico

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena - São Paulo/ SP - CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

